Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 527/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prayogo als. Yogo
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 22/14 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pelita Rt.015/008 Kel. kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Prayogo als. Yogo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun telah ditawarkan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum akan tetapi tetap terdakwa berkeinginan untuk menghadap sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 527/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRAYOGO als YOGO secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRAYOGO als YOGO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   a. 1 (satu) plastic klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintesis berat brutto 53,48 gram (netto 50,9100 gram)
   b. 1 (satu) unit handphone Iphone 11

   Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-------- Bahwa terdakwa PRAYOGO als YOGO pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Cidodol Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 terdakwa memberikan 4 (empat) bungkus plastic berisi warna merah dan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan tembakau sintesis kepada saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) untuk ditempelkan ditempat yang telah ditentukan oleh terdakwa dan setelah itu terdakwa dengan menggunakan akun Instagram miliknya yang bernama Batosai membeli narkotika jenis tembakau sintesis kepada akun instagram Veroziosbacco seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah melakukan pembayaran dengan cara transfer terdakwa menerima lokasi pengambilan tembakau sintesis yang dikirimkan oleh akun instagram Veroziosbacco, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) untuk mengambil tembakau sintesis tersebut sekaligus membeli tembakau cap Nona, setelah mendapatkan tembakau sintesis yang dibeli dari akun instagram Veroziosbacco lalu saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) melaporkan kepada terdakwa.
2. Bahwa kemudian saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) menuju Jl. Perdatam Terusan Rt. 10/05 Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan sesuai perintah terdakwa untuk menempelkan tembakau sintesis untuk pembelinya dan sekira pukul 22.00 wib ketika sedang meletakkan tembakau sintesis saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(penuntutan terpisah) diamankan oleh warga yang sebelumya melihat gerak gerik mencurigakan dari saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) dan ketika digeledah ditemukan tembakau sintesis pada penguasaan saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) sehingga saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) berikut barang buktinya diserahkan ke Polsek Pesanggrahan untuk proses hukum, selanjutnya saksi Firman Afriansyah dan saksi Kriswandana Oliver Sinaga (keduanya anggota Polsek Pesanggrahan) setelah mendapatkan informasi bahwa tembakau sintesis yang ada pada saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) berasal dari terdakwa lalu mendatangi terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 02.30 wib di rumahnya yang beralamat di Cidodol Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan ketika dilakukan penangkapan serta penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintesis berat brutto 53,48 gram dari samping tempat tidur terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Iphone 11.

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab 2135/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 50,9100 gram adalah benar narkotika jenis MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I No Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
4. Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut tidak disertai ijin yang sah dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KEDUA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-------- Bahwa terdakwa PRAYOGO als YOGO pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Cidodol Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 02.30 wib saksi Firman Afriansyah dan saksi Kriswandana Oliver Sinaga (keduanya anggota Polsek Pesanggrahan) setelah mendapatkan informasi bahwa tembakau sintesis yang ada pada saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) berasal dari terdakwa lalu mendatangi terdakwa di rumahnya yang beralamat di Cidodol Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan ketika dilakukan penangkapan serta penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintesis berat brutto 53,48 gram dari samping tempat tidur terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Iphone 11, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pesanggrahan untuk proses hukum lebih lanjut karena terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis tembakau sintesis tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab 2135/NNF/2023 tanggal 21 Juni 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 50,9100 gram adalah benar narkotika jenis MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I No Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FIRMAN AFRIANSYAH**; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
   - Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira jam 02.30 wib di rumah daerah Cidodol Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
   - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintesis berat brutto 53,48 gram dari samping tempat tidur terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Iphone 11.
   - Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui mendapatkan tembakau sintesis dengan cara membeli dari akun IG Verozios bacco.
   - Bahwa terdakwa diamankan karena sebelumnya saksi Kriswandana Oliver Sinaga mengamankan sdr Arya dan sdr Asep karena kedapatan tembakau sintesis di Jl. Perdatam Terusan Rt. 010/005 Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dan dari hasil interogasi tembakau sintesis tersebut diperoleh dari orang yang bernama Prayogo.
   - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang dalam membeli menjual ataupun memiliki narkotika jenis tembakau sintesis tersebut.
   - terdakwa membenarkan keterangan saksi.
2. Saksi **KRISWANDANA OLIVER SINAGA**; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
   - Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira jam 02.30 wib di rumah daerah Cidodol Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
   - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintesis berat brutto 53,48 gram dari samping tempat tidur terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Iphone 11.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui mendapatkan tembakau sintesis dengan cara membeli dari akun IG Verozios bacco.
- Bahwa terdakwa diamankan karena sebelumnya saksi Kriswandana Oliver Sinaga mengamankan sdr Arya dan sdr Asep karena kedapatan tembakau sintesis di Jl. Perdatam Terusan Rt. 010/005 Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan dan dari hasil interogasi tembakau sintesis tersebut diperoleh dari orang yang bernama Prayogo.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang dalam membeli menjual ataupun memiliki narkotika jenis tembakau sintesis tersebut.
- terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi **MUHAMMAD ARYA FATURACHIN**; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
   - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sewaktu sekolah di SDN 06 Kebayoran Lama.
   - Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 di Jl. Perdatam Terusan Rt. 010/005 Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan ketika sedang duduk di atas motor menunggu teman saksi sdr Asep yang sedang menempel narkotika jenis tembakau sintesis di bawah pot tanaman.
   - Bahwa saksi dapat menguasai tembakau sintesis dengan cara terdakwa memberikannya kepada saksi di hadapan Asep.
   - Bahwa terdakwa memberikan 4 bungkus plastic warna merah dan 2 bungkus plastic bening berisi tembakau sintesis kepada saksi dan Asep untuk ditempel dan setelah ditempel kemudian saksi akan memberikan lokasi tempat penempelan tersebut dan apabila ada yang membeli maka terdakwa akan memberikan lokasi tersebut kepada pembeli.
   - Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau sintesis dengan membeli dari instagram veroziosbacco seharga Rp. 5.000.000 dengan cara pembayaran transfer.
   - Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Mei 2023 di rumah pacarnya daerah Cidodol Jakarta Selatan.
   - terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Saksi **ASEP NURZAMAN**; dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
   - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
   - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sewaktu sekolah di SDN 06 Kebayoran Lama.
   - Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 di di Jl. Perdatam Terusan Rt. 010/005 Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan ketika sedang menempel narkotika jenis tembakau sintesis di bawah pot tanaman sedangkan sdr Arya sedang duduk diatas motor menunggu saksi.
   - Bahwa saksi dapat menguasai tembakau sintesis dengan cara terdakwa memberikannya kepada saksi di hadapan Arya.
   - Bahwa terdakwa memberikan 4 bungkus plastic warna merah dan 2 bungkus plastic bening berisi tembakau sintesis kepada saksi dan Asep untuk ditempel dan setelah ditempel kemudian saksi akan memberikan lokasi tempat penempelan tersebut dan apabila ada yang membeli maka terdakwa akan memberikan lokasi tersebut kepada pembeli.
   - Bahwa terdakwa mendapatkan tembakau sintesis dengan membeli dari instagram veroziosbacco seharga Rp. 5.000.000 dengan cara pembayaran transfer.
   - Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Mei 2023 di rumah pacarnya daerah Cidodol Jakarta Selatan.
   - terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **PRAYOGO als YOGO**; didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira jam 02.30 wib di rumah daerah Cidodol Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintesis berat brutto 53,48 gram dari samping tempat tidur terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Iphone 11.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tembakau sintesis tersebut akan terdakwa jual melalui akun IG Batosai milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli tembakau sintesis tersebut dengan cara menghubungi akun IG veroziosbacco melalui DM (direct message) seharga Rp. 3.500.000,- namun terdakwa belum bayar.
- Bahwa benar terdakwa meminta kepada saksi Asep dan saksi Arya untuk mengambil tembakau sintesis yang terdakwa beli maupun menempel tembakau sintesis yang terdakwa jual kembali kurang lebih sudah 1 bulan.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. 1 (satu) plastic klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintesis berat brutto 53,48 gram (netto 50,9100 gram)
b. 1 (satu) unit handphone Iphone 11

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 terdakwa memberikan 4 (empat) bungkus plastic berisi warna merah dan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan tembakau sintesis kepada saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) untuk ditempelkan ditempat yang telah ditentukan oleh terdakwa
2. Bahwa setelah itu terdakwa dengan menggunakan akun Instagram miliknya yang bernama Batosai membeli narkotika jenis tembakau sintesis kepada akun instagram Veroziosbacco seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
3. bahwa setelah melakukan pembayaran dengan cara transfer terdakwa menerima lokasi pengambilan tembakau sintesis yang dikirimkan oleh akun instagram Veroziosbacco, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) untuk mengambil tembakau sintesis tersebut sekaligus membeli tembakau cap Nona, setelah mendapatkan tembakau sintesis yang dibeli dari akun instagram Veroziosbacco lalu saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) melaporkan kepada terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa kemudian saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) menuju Jl. Perdatam Terusan Rt. 10/05 Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan sesuai perintah terdakwa untuk menempelkan tembakau sintesis untuk pembelinya dan sekira pukul 22.00 wib ketika sedang meletakkan tembakau sintesis saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) diamankan oleh warga yang sebelumya melihat gerak gerik mencurigakan dari saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah)
5. Bahwa ketika digeledah ditemukan tembakau sintesis pada penguasaan saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) sehingga saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) berikut barang buktinya diserahkan ke Polsek Pesanggrahan untuk proses hukum,
6. bahwa selanjutnya saksi Firman Afriansyah dan saksi Kriswandana Oliver Sinaga (keduanya anggota Polsek Pesanggrahan) setelah mendapatkan informasi bahwa tembakau sintesis yang ada pada saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) berasal dari terdakwa lalu mendatangi terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 02.30 wib di rumahnya yang beralamat di Cidodol Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan ketika dilakukan penangkapan serta penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintesis berat brutto 53,48 gram dari samping tempat tidur terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Iphone 11.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakimakan memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- *Setiap orang;*
- *tanpa hak atau melawan hukum;*
- *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana narkotika, mengenai unsur ini secara obyektif, terdakwa PRAYOGO als YOGO sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan kemuka persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa dengan identitas lengkas sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H., dalam bukunya " *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" halaman 354-355 *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif atau
- Bertentangan dengan hak orang lain atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau
- Tanpa kewenangan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerangkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, berdasarkan fakta persidangan terungkap :

- bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 terdakwa memberikan 4 (empat) bungkus plastic berisi warna merah dan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan tembakau sintesis kepada saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) untuk ditempelkan ditempat yang telah ditentukan oleh terdakwa dan setelah itu terdakwa dengan menggunakan akun Instagram miliknya yang bernama Batosai membeli narkotika jenis tembakau sintesis kepada akun instagram Veroziosbacco seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah melakukan pembayaran dengan cara transfer terdakwa menerima lokasi pengambilan tembakau sintesis yang dikirimkan oleh akun instagram Veroziosbacco, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) untuk mengambil tembakau sintesis tersebut sekaligus membeli tembakau cap Nona, setelah mendapatkan tembakau sintesis yang dibeli dari akun instagram Veroziosbacco lalu saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) melaporkan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) menuju Jl. Perdatam Terusan Rt. 10/05 Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan sesuai perintah terdakwa untuk menempelkan tembakau sintesis untuk pembelinya dan sekira pukul 22.00 wib ketika sedang meletakkan tembakau sintesis saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) diamankan oleh warga yang sebelumya melihat gerak gerik mencurigakan dari saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) dan ketika digeledah ditemukan tembakau sintesis pada penguasaan saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) sehingga saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) berikut barang buktinya diserahkan ke Polsek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pesanggrahan untuk proses hukum, selanjutnya saksi Firman Afriansyah dan saksi Kriswandana Oliver Sinaga (keduanya anggota Polsek Pesanggrahan) setelah mendapatkan informasi bahwa tembakau sintesis yang ada pada saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) berasal dari terdakwa lalu mendatangi terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 02.30 wib di rumahnya yang beralamat di Cidodol Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan ketika dilakukan penangkapan serta penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintesis berat brutto 53,48 gram dari samping tempat tidur terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Iphone 11.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut tidak disertai ijin yang sah dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad. 2 "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.3. *Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram";*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 terdakwa memberikan 4 (empat) bungkus plastic berisi warna merah dan 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan tembakau sintesis kepada saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) untuk ditempelkan ditempat yang telah ditentukan oleh terdakwa dan setelah itu terdakwa dengan menggunakan akun Instagram miliknya yang bernama Batosai membeli narkotika jenis tembakau sintesis kepada akun instagram Veroziosbacco seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah melakukan pembayaran dengan cara transfer terdakwa menerima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lokasi pengambilan tembakau sintesis yang dikirimkan oleh akun instagram Veroziosbacco, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) untuk mengambil tembakau sintesis tersebut sekaligus membeli tembakau cap Nona, setelah mendapatkan tembakau sintesis yang dibeli dari akun instagram Veroziosbacco lalu saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) melaporkan kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) menuju Jl. Perdatam Terusan Rt. 10/05 Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan sesuai perintah terdakwa untuk menempelkan tembakau sintesis untuk pembelinya dan sekira pukul 22.00 wib ketika sedang meletakkan tembakau sintesis saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) diamankan oleh warga yang sebelumya melihat gerak gerik mencurigakan dari saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) dan ketika digeledah ditemukan tembakau sintesis pada penguasaan saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) sehingga saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) berikut barang buktinya diserahkan ke Polsek Pesanggrahan untuk proses hukum, selanjutnya saksi Firman Afriansyah dan saksi Kriswandana Oliver Sinaga (keduanya anggota Polsek Pesanggrahan) setelah mendapatkan informasi bahwa tembakau sintesis yang ada pada saksi Asep Nurzaman als Asep dan saksi Muhammad Arya Faturachin (penuntutan terpisah) berasal dari terdakwa lalu mendatangi terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 02.30 wib di rumahnya yang beralamat di Cidodol Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan ketika dilakukan penangkapan serta penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintesis berat brutto 53,48 gram dari samping tempat tidur terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Iphone 11.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab 2135/NNF/2023 tanggal 21 Juni

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun daun kering dengan berat netto 50,9100 gram adalah benar narkotika jenis MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I No Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis tembakau sintesis tersebut tidak disertai ijin yang sah dari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kesehatan.

Menimbang. bahwa dengan mendasarkan pada uraian diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintesis berat brutto 53,48 gram (netto 50,9100 gram), adalah barang yang dilarang dan terlarang maka beralasan hukum untuk dirampas dan dimusnahkan sedangan 1 (satu) unit handphone Iphone 11 karena Hp tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam mengikuti proses persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PRAYOGO als YOGO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRAYOGO als YOGO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.0000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) plastic klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintesis berat brutto 53,48 gram (netto 50,9100 gram)
   - 1 (satu) unit handphone Iphone 11

   Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 20 Nopember oleh kami, Anry Widyo Laksono, S.H.. MH, sebagai Hakim Ketua , Agung Sutomo Thoba, S.H.., M.H. , Djuyamto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MATIUS.B.SITURU.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Fitani, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Agung Sutomo Thoba, S.H.., M.H.	Anry Widyo Laksono, S.H.. Mh
Djuyamto, S.H.	

Panitera Pengganti,

MATIUS.B.SITURU.SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)